KOREAN-AI-BASIC-ACT

AI기본법·고영향 AI와 사업자 책무

연관 기출 · 138-4-1, 140-3-6

한눈에 이해

고영향 분야에 쓰인다는 분류와 실제 중대한 영향·위험, 사업자의 지위·책무·판본을 함께 확인합니다.

정의와 핵심 원리

인공지능기본법은 산업 발전과 안전·신뢰 기반을 함께 다루는 국내 기본법입니다. 고영향 AI는 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향이나 위험을 초래할 우려가 있는 시스템으로서 법이 정한 영역에서 활용되는 것을 말합니다.

• 법제처 공식 해설은 에너지 공급, 먹는물 생산 공정, 보건의료 체계, 의료기기·디지털의료기기, 원자력 안전, 수사·체포용 생체인식, 채용·대출 등 중요한 평가, 교통의 주요 작동, 공공 자격·징수 등 의사결정, 초·중등 학생 평가와 그 밖의 중요한 영역을 열거합니다. 단순히 AI를 사용한다는 사실만으로 고영향 여부를 확정하지 않습니다.

• 현행제34조는위험 관리방안, 기술적으로가능한 결과·주요 기준·학습 데이터 개요 설명, 이용자 보호, 사람의 관리·감독, 조치문서작성·보관, 그밖에위원회심의사항의6책무를 규정합니다. 대통령령에따른구체이행·다른 법조치의준수간주는 해당원문 확인이 필요합니다.

• 현행제6조는3년마다기본 계획을 수립하고 정책전략·인력/기반·윤리/법문화·재원투자·공공데이터 학습활성화·신뢰·사회변화·교육·취약계층 접근등을 다룹니다. 제7조의위원회는 대통령소속주요 정책심의·의결기구입니다. 산업 지원은 R&D·학습 데이터·인력·도입확산등과 연결하되법정조문별조건은 미확인입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
법정사실	읽은판본·조문·영역	제6·7·34조및공식 해설
해석·적용	실제 용도·영향·사업자지위	개별 사실과하위법 검토
운영조치	위험·설명·보호·감독·문서	이행증빙·재평가

적용 예제

채용 AI 도입기관 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 외부 모델로 지원자순위를추천하는서비스 가정

1. 사업자·이용자지위와실제 채용영향을 정리합니다.
2. 법정영역·영향을 검토하고 필요시공식 확인 절차를 확인합니다.
3. 위험·설명·이용자 보호·감독·문서화활동을담당자와증거로 연결합니다.
4. 관련개인정보·차별·노동법 요구도 별도 검토합니다.

결과·해석: 법정분류와 위험 관리 실행을 연결하며 자동준수판정을하지 않습니다.

전제·주의: 138기출의최초시행2026-01-22판과열람한현행2026-07-21판은다릅니다.시행령·고시 전문·최초판전조문·산업시책4조문은 미열람입니다.

답안 골격과 혼동 방지

법 목적·판본 → 기본 계획·위원회 → 고영향정의·영역 → 6책무 → 적용예·하위법 미확인

- 고영향과 생성형AI를 동일분류로 쓰지않습니다.
- 현행 개정 내용을 기출 당시내용으로 소급하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 고영향판단에영역만 확인하면 충분합니까?
2. 설명 책무가 다루는 정보는 무엇입니까?
3. 문서화가위험 관리와 어떻게연결됩니까?

적용 기준과 근거

제정판연혁2025-01-21/2026-01-22와 현행 법률 21311호2026-07-21을 분리.현행제6·7·34직접 열람, 정의·영역은 법제처 공식 해설.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 인공지능기본법 제34조 조문정보 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21;법률21311호; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제6조 기본계획 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제7조 - 국가법령정보센터; 시행2026-07-21; 확인 2026-11-05.
- 인공지능 및 고영향 인공지능 정의 - 법제처 찾기쉬운생활법령정보; 열람일현재; 확인 2026-11-05.
- 인공지능기본법 제정판 연혁 - 국가법령정보센터; 2025-01-21 제정;2026-01-22 시행; 확인 2026-11-05.